KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PEMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



KONSEP RANCANGAN UNTUK PEMBANGUNAN 40 UNIT HUNTAP DI ACEH TENGGARA

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

SKEMA PENGADAAN PENANGANAN DARURAT

Metode Pemilihan

PENUNJUKAN LANGSUNG
(Kondisi Darurat/ Penyedia Terdekat)

- **Alasan**: Menjamin Kecepatan eksekusi fisik untuk penanganan korban bencana.
- **Bagaimana?** Memilih penyedia terdekat yang siap, memiliki kapasitas teknis/lahan, serta berkinerja baik.

Dasar Hukum: Peraturan LKPP No. 6 Tahun 2024 (PBJ Darurat) jo. Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2022 Lampiran V (Penunjukan Langsung/Repeat Order Penyedia Terdekat/Kinerja Baik)

Jenis Kontrak

KONTRAK
BIAYA PLUS IMBALAN

- **Penjelasan:** Mengakomodasi ketidakpastian biaya darurat; menjamin kepastian hukum & fleksibilitas biaya di area bencana.

Dasar Hukum: Peraturan LKPP No. 6 Tahun 2024 (Salah satu dari 4 Jenis Kontrak Darurat)

Bentuk Pembayaran

ATAS DASAR BIAYA RIIL
+ IMBALAN TETAP
(Diverifikasi Auditor/APIP)

- **Pembayaran Berbasis Biaya Riil:** Menjamin Akuntabilitas & Efisiensi anggaran APBN.

Dasar Hukum: Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2022

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

SKEMA PENUNJUKAN LANGSUNG DENGAN PENGEMBANG

MEKANISME SELEKSI & EKSEKUSI LAPANGAN (PERLKPP NO. 6/2024)



Kriteria Pengembang Terpilih:

- **Ketersediaan Lahan (Ready-to-Build):** Pengembang menguasai/menyediakan lahan yang clear & clean (bebas sengketa) dan aman dari risiko bencana lanjutan.
- **Kapasitas & Track Record:** Pengembang lokal/terdekat dengan rekam jejak kualifikasi dan kinerja baik di SIKaP/portofolio.



Tahapan Eksekusi Penunjukan Langsung:

- **Undangan & Penawaran:** PPK menerbitkan Surat Undangan PL & Spesifikasi Kebutuhan Huntap (RISHA/RUSPIN + PSU) kepada Pengembang.
- **Penerbitan SPMK Mendahului Kontrak:** SPMK dapat diterbitkan segera setelah kesepakatan awal agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan.
- **Penilaian Kewajaran Harga (Appraisal):** Pengujian nilai lahan dan estimasi biaya konstruksi oleh Penilai Publik Independen (KJPP).

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME KONTRAK BIAYA PLUS IMBALAN (*COST PLUS FEE*)

STRUKTUR NILAI KONTRAK & PENGENDALIAN BIAYA



Komponen Nilai Kontrak:

- **Biaya Riil (*Actual Cost*):** Seluruh pengeluaran nyata Pengembang (Lahan, Material, Upah Kerja, Peralatan, dan Fasilitas PSU).
- **Imbalan (Fee Management):** Keuntungan pengembang yang dikunci sejak awal berupa nominal tetap atau persentase tetap.



Sistem Pembayaran & Audit

- **Pembayaran:** Dilakukan secara Bertahap (*Reimbursement*) berdasarkan bukti transaksi sah (faktur, nota, kuitansi upah).
- **Pertanggungjawaban:** Wajib melalui Audit Kewajaran/Verifikasi Bersama oleh Tim Teknis Kementerian PKP dan APIP (Inspektorat/BPKP) sebelum pembayaran dilunasi.

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

ALUR KERJA & PENGECEKAN LAHAN PENGEMBANG

Dasar Hukum: UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 21 Tahun 2021

1

Kesesuaian Ruang & Zonasi Aman Bencana

Lahan wajib lolos uji peta risiko bencana dari BPBD/BNPB Aceh Tenggara. Lahan harus dipastikan berada di luar zona Kawasan Rawan Bencana (KRB).



2

Validasi Sertifikasi & Status Clean and Clear

Pengembang wajib membuktikan kepemilikan sertifikat induk yang sah untuk memastikan tanah tersebut bebas dari sengketa tumpang tindih, klaim waris, maupun agunan bank.



3

Kepastian Skema Pemecahan & Distribusi Sertifikat

Pengembang harus memiliki komitmen dan site plan yang jelas mengenai bagaimana sertifikat induk nantinya dibalik nama, baik menjadi aset Pemda atau langsung menjadi Hak Milik penerima bantuan.



4

Penguncian Risiko Lahan ke dalam Klausul Kontrak

Legalitas lahan dikunci sebagai syarat mutlak pembayaran; jika terjadi sengketa lahan di kemudian hari, pengembang dianggap gagal performa dan keuangan negara terlindungi dari kerugian.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI OLEH PENGEMBANG & *POSITIONING* KEMENTERIAN PKP

SKEMA PENGEMBANG MEMILIH PENYEDIA JASA KONSTRUKSI



- **Pengembang** berhak menunjuk atau menggunakan tim konstruksi internal maupun subkontraktor (penyedia jasa konstruksi) yang kompeten untuk membangun unit rumah dan PSU.
- **Pemilihan mitra teknis** oleh Pengembang dilakukan secara internal agar proses eksekusi fisik di lapangan cepat.

KEMENTERIAN PKP (FUNGSI KENDALI & PENGAWASAN)

- **Bukan Pembina Sub-Kontraktor:** Kementerian PKP tidak terikat hubungan kontrak dengan kontraktor yang ditunjuk Pengembang. Segala risiko keterlambatan, cacat mutu, atau kendala pekerja menjadi tanggung jawab penuh Pengembang terhadap PPK.
- **Pengendali Mutu:** Kementerian PKP (melalui PPK, Tim Teknis, dan Pengawas Konstruksi) menempatkan diri sebagai verifikator mutu dan biaya, menetapkan *Basic Design*, mengawasi kesesuaian spesifikasi teknis, serta memverifikasi bukti pengeluaran riil.
- **Fasilitator & Verifikator Aset:** Kementerian PKP memastikan proses sertifikasi dan hibah/penyerahan aset lahan dan bangunan dari Pengembang ke Pemda/Pemerintah berjalan tertib administrasi.

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

MITIGASI RISKO AUDIT (APIP/BPK/BPKP)

VARIABLE PENGADAAN	POTENSI RISIKO AUDIT	SOLUSI & MITIGASI ADMINISTRASI
Penunjukan Langsung	Tuduhan Pengaturan/Non-Transparan	SK Status Bencana dan Berita Acara Justifikasi Teknis Kebutuhan Terdesak.
Biaya Plus Imbalan	Markup Klaim Biaya Riil oleh Pengembang	Verifikasi Berjenjang oleh Tim Teknis & APIP/BPKP
Pengadaan Tanah & Rumah	Sengketa Aset/Ketidakwajaran Harga Lahan	Penilaian Kewajaran Harga oleh KJPP (*Appraisal*) dan BPN untuk Balik Nama Aset

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PEMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH